



PUTUSAN

Nomor 408/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Roy Rifki Arisandi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/15 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Barengkok II Rt 03/02 Desa Barengkok Kec.
Leuwiliang Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Roy Rifki Arisandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Remby Jayana Arisandi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/25 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bunar Rt 01/03 Desa Bunar Kec Cigudeg Kab.
Bogor

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Remby Jayana Arisandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 408/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa 1) ROY RIFKI ARISANDI serta terdakwa 2) REMBY JAYANA ARISANDI bersalah melakukan tindak pidana Penadahan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Register perkara PDM-184/Bgr/07/2022
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1) ROY RIFKI ARISANDI serta terdakwa 2) REMBY JAYANA ARISANDI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masing-masing selama para

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan roda empat (KR4) Merk/Tipe: HONDA/ MOBILIO DD41.5 S MT CKD, , Warna: Putih, Tahun 2016, No.Pol: T-1485-MV,
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda empat (KR4) Merk/Tipe: HONDA/ MOBILIO DD41.5 S MT CKD, Warna: Putih, Tahun 2016,
- 1 (satu) buah STNK asli Merk/Tipe: HONDA/ MOBILIO DD41.5 S MT CKD No.Pol: T- 1485-MV.
- 2 (dua) buah kunci kontak asli Merk/Tipe: HONDA/ MOBILIO DD41.5 S MT CKD No. Pol: T-1485-MV.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ADE NURMAN

- 1 (satu) buah handphone Merk: INFINIX,
 - 1 (satu) buah handphone Merk: VIVO,
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan hukuman mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa 1) ROY RIFKI ARISANDI serta terdakwa 2) REMBY JAYANA ARISANDI pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan raya Leuwiliang Dea Cibeber Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan , menukarkan , menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau yang secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa antara saksi ANDRES ANDI PRADINATA dengan saksi MARJULI EFENDI Als BUYUNG (ditahan dalam perkara lain dan sedang menjalani proses pidana di POLRES SUKABUMI).serta dengan Sdr. NOVIYANTO Als NOV (DPO) sudah kenal sebelumnya dikarenakan saksi MARJULI EFENDI Als BUYUNG mempunyai hutang kepada saksi ANDRES ANDI PRADINATA sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saksi ANDRES ANDI PRADINATA pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib saat saksi ANDRES ANDI PRADINATA di rumah saksi ANDRES ANDI PRADINATA yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.19 Rt. 02/02Kel. Karangpawitan Kec. Karawang Barat Kab.Karawang dihubungi oleh Sdr. NOVIYANTO Als NOV melalui telephone mengatakan bahwa kalau saksi MARJULI EFENDI Als BUYUNG akan membayar hutang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada saksi dan pembayaran tersebut akan dilakukan di wilayah Cianjur serta Sdr. NOVIYANTO Als NOV meminta saksi untuk merental mobil dengan tujuan agar bisa berangkat ke Cianjur bersama-sama dengan Sdr. NOVIYANTO Als NOV (DPO) dan Saksi MARJULI EFENDI Als BUYUNG, dan mengatakan bahwa Sdr. NOVIYANTO Als NOV (DPO) ada penagihan uang yang nantinya uang tersebut akan dibayarkan kepada saksi ANDRES ANDI PRADINATA sebagai pelunasan hutang dari saksi MARJULI EFENDI Als BUYUNG
- -Bahwa kemudian saksi ANDRES ANDI PRADINATA pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 berangkat bersama saksi ADE NURMAN menggunakan kendaraan mobil merk HONDA/ MOBILIO DD41.5 S MT CKD, Jenis/Model MB. Penumpang/ Minibus, Warna: Putih, Tahun 2016, No.Ka: MHRDD4730GJ607589, No.Sin: L15Z12438671, No.Pol: T-1485-MV milik saksi ADE NURMAN yang saksi sewa saat itu dari wilayah Karawang, dan selanjutnya menjemput Sdr. NOVIYANTO Als NOV (DPO) dan Saksi MARJULI EFENDI Als BUYUNG di stasiun kereta api Lemah Abang Cikarang, dan setelah sampai di wilayah Ciawi Kab. Bogor ternyata Sdr. NOVIYANTO Als NOV (DPO) sempat menghubungi Saksi SAEPUDIN Als TAPOL (ditahan dalam perkara lain

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sedang menjalani proses Pidana di POLRES BOGOR) untuk mencari penginapan di daerah Dramaga, selanjutnya tiba di tempat di Apartemen Dramaga Tower sekira jam 21.00 Wib dan mendapatkan kamar dilantai 6 kamar nomor 6 (diisi oleh saksi saksi ANDRES ANDI PRADINATA dan saksi ADE NURMAN) dan lantai 8 kamar nomor 6 (diisi oleh Sdr. NOVIYANTO Als NOV dan saksi MARJULI EFENDI Als BUYUNG serta saksi SAEPUDIN Als TAPOL) yang berlokasi di Wilayah Desa Cihideung ilir Kec. Ciampea Kab. Bogor

- Bahwa sekira jam 23.30 Wib saksi ANDRES ANDI PRADINATA di hubungi Sdr. NOVIYANTO Als NOV (DPO) melalui handphone (HP) mengatakan " BRO PINJAM MOBIL, MAU KE ATM MAU MENGAMBIL UANG UNTUK BAYAR SEWA MOBIL, YANG PERGI TAPOL SAMA BUYUNG SAJA", dan Sdr. NOVIYANTO Als NOV (DPO) tidak ikut dan menyarankan kepada saksi ANDRES ANDI PRADINATA untuk istirahat karena besok pagi akan berangkat ke Cianjur.
- Bahwa selanjutnya saksi ANDRES ANDI PRADINATA setelah menerima 1 (satu) buah kunci kontak bersama dengan 1 (satu) buah STNK dari saksi ADE NURMAN di loby apartemen dramaga tower selanjutnya saksi ANDRES ANDI PRADINATA menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak bersama dengan 1 (satu) buah STNK kepada saksi MARJULI EFENDI Als BUYUNG dan akhirnya saksi ANDRES ANDI PRADINATA kembali naik ke lantai 6 kamar no 6 dan masuk dalam kamar;
- Bahwa kemudian pagi hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 06.30 Wib saksi ANDRES ANDI PRADINATA mengetahui bahwa kendaraan yang digunakan oleh Saksi MARJULI EFENDI Als BUYUNG dan saksi SAEPUDIN Als TAPOL tersebut belum kembali serta mencari Sdr. NOVIYANTO Als NOV (DPO) dilantai 8 kamar no 6 ternyata Sdr. NOVIYANTO Als NOV (DPO) juga tidak ada;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib terdakwa 1 dihubungi melalui telephone oleh saksi MARJULI EFENDI Als BUYUNG mengatakan "BRO SAYA LAGI DIDRAMAGA TOWER, BISA KESINI GAK? INI SAYA LAGI DIDEPAN PECEL AYAM DEPAN DRAMAGA TOWER SAMA NOV" selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 menuju ke Dramaga Tower untuk menemui saksi MARJULI EFENDI Als BUYUNG dan sampai didepan pintu gerbang Dramaga Tower sekira jam 21.00 Wib.



- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2 lalu saksi MARJULI EFENDI Als BUYUNG berbicara kepada para terdakwa "BRO BEGINI, ANDRES PUNYA MASALAH HUTANG PIUTANG SAMA SAYA SEBESAR KURANG LEBIH RP. 30.000.00,- (TIGA PULUH JUTA RUPIAH) KALAU KIRANYA ADA YANG MINAT ITU MOBIL SAUDARANYA SI ANDRES (HONDA MOBILIO) MAU SAYA TAHAN, DAN KALAU BISA SAYA MINTA DP DULU BRO SEPULUH JUTA" dan para terdakwa menjawab "YAUDAH MAU LIHAT MOBILNYA" dan saksi MARJULI EFENDI Als BUYUNG menjawab", ITU BRO! (Sambil menunjuk kearah kendaraan Honda Mobilio yang sedang diparkir) ADA YANG MAU GAK, SAMA MOBIL ITU?" dan para terdakwa menjawab "YAUDAH KITA LIHAT DULU UNITNYA, FOTONYA JUGA GAK ADA" dan akhirnya para terdakwa dan saksi. MARJULI EFENDI Als BUYUNG menuju parkiran Apartemen Dramaga Tower.untuk melihat 1 (satu) unit kendaraan mobil yang ditawarkan tersebut
- -Bahwa ketika para terdakwa sudah melihat 1 (satu) unit kendaraan mobil yang ditawarkan tersebut para terdakwa serta Sdr. NOVIYANTO Als NOV (DPO), saksi MARJULI EFENDI Als BUYUNG dan saksi SAEPUDIN Als TAPOL.sepakat dengan harga Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) **dan para terdakwa mengetahui kalau mobil tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah berupa faktur dan BPKB mobil tersebut serta harga mobil tersebut dibeli dengan harga yang murah (tidak wajar).**
- -Bahwa walupun para terdakwa mengetahui mobil tersebut **tidak dilengkapi dokumen yang sah berupa faktur dan BPKB mobil tersebut serta harga mobil tersebut dibeli dengan harga yang murah (tidak wajar) dengan harga Rp 25.000.000** selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, **pada malam hari sekira jam 01.30 Wib yang seharusnya bukan untuk bertransaksi apalagi untuk melakukan pembayaran** di pinggir jalan raya leuwiliang Desa Cibeber, selanjutnya terdakwa 1) ROY RIFKI ARISANDI meberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. NOVIYANTO Als NOV (DPO) dan saksi MARJULI EFENDI Als BUYUNGdan saksi MARJULI EFENDI Als BUYUNG selanjutnya Sdr. NOVIYANTO Als NOV (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda mobilio, warna: putih, beserta 1 (satu) buah STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan kepada terdakwa



kemudian keesokan harinya terdakwa 1) ROY RIFKI ARISANDI memberikan sisa kekurangannya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. NOVIYANTO Als NOV (DPO) dan saksi MARJULI EFENDI Als BUYUNG dan saksi MARJULI EFENDI Als BUYUNG

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1) ROY RIFKI ARISANDI membawa mobil dan dalam perjalanan terdakwa 1 menghubungi terdakwa 2) REMBY JAYANA ARISANDI melalui handphone " HALLO DEK, KAMU KEDEPAN JALAN RAYA INI ADA MOBIL MOBILIO WARNA PUTIH DARI SI BUYUNG DAN NOV, NANTI BAWA AJA SIMPEN DI RUMAH", sekira jam 02.00 Wib berlokasi di pinggir jalan raya Bunar Kec. Cigudeg, terdakwa 1 bertemu dengan terdakwa 2) REMBY JAYANA ARISANDI dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk HONDA/ MOBILIO DD41.5 S MT CKD, Jenis/Model MB. Penumpang/ Minibus, Warna: Putih, Tahun 2016, No.Ka: MHRDD4730GJ607589, No.Sin: L15Z12438671, No.Pol: T-1485-MV kepada terdakwa 2), selanjutnya terdakwa 1 diantar pulang oleh terdakwa 2) REMBY JAYANA ARISANDI ke rumah terdakwa 1) ROY RIFKI ARISANDI di Perum. Grand Sutra Blok.D3 No. 12 Rt. 12/03 Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab. Bogor
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi ADE NURMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADE NURMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Sekira Jam. 06.30 WIB, bertempat di Apartemen Dramaga Tower Kp. Cihideung ilir Rt. 003/003 Desa. Cihideung ilir Kec. Ciampea Kab. Bogor saksi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Honda Mobilio warna putih dengan nopol T-1485-MV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, awalnya mobil saksi disewa oleh saksi Andres Adi Pranata untuk dibawa ke Cianjur namun dalam perjalanan saksi Andres meminta untuk menjemput temannya terlebih dahulu yang bernama MARJULI EFENDI Als BUYUNG dan Sdr. NOVIYANTO Als NOV (DPO), di stasion kereta api Lemah abang;
- Bahwa dalam perjalanan di wilayah Gadog- Ciawi Kab. Bogor atas saran Sdr. NOVIYANTO Als NOV (DPO) meminta saksi untuk memutar balik kendaraan menuju Apartemen Dramaga Tower dan tiba sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa saksi menginap di Apartemen tersebut di lantai enam bersama dengan saksi Andres, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, saksi Andres menelpon saksi dan mengatakan hendak meminjam mobil saksi untuk pergi ke atm mengambil uang untuk membayar sewa mobil selama dua hari, sehingga akhirnya saksi turun ke lantai dasar untuk mengantarkan saksi Andres;
- Bahwa ternyata mobil saksi dipinjam oleh saudara Marjuli Efendi als Buyung, sedangkan saksi Andres tetap tinggal di apartemen;
- Bahwa pada pagi harinya saksi Andres membangunkan saksi dan mengatakan bila mobil saksi yang dibawa oleh Marjuli Efendi alias Buyung belum juga kembali;
- Bahwa saat dicek keberadaan saudara Marjuli Efendi alisa Buyung dan saudara Noviyanto alias Nov (DPO) ternyata sudah tidak berada di apartemen Dramaga tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. ANDRES ADI PARADINATA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Sekira Jam. 06.30 WIB, bertempat di Apartemen Dramaga Tower Kp. Cihideung ilir Rt. 003/003 Desa. Cihideung ilir Kec. Ciampea Kab. Bogor saksi Ade Nurman telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Honda Mobilio warna putih dengan nopol T-1485-MV;
- Bahwa awalnya saksi menyewa mobil milik saksi Ade Nurman pada tanggal 9 Januari 2022 dengan tujuan ke Cianjur dari daerah Karawang, namun sebelum menuju kesana, saksi meminta saksi korban untuk menjemput

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi, MARJULI EFENDI Als BUYUNG dan Sdr. NOVIYANTO Als NOV (DPO) terlebih dahulu di stasiun kereta api lemah abang;

- Bahwa dalam perjalanan, dikarenakan jalur cianjur dilakukan pemberlakuan buka tutup jalan, akhirnya mobil diarahkan ke apartemen Dramaga, dan saksi beserta rombongan tiba sekira pukul 21.00 wib;
- Bahwa saksi berangkat menuju Cianjur dikarenakan saudara Marjuli Efendi alias Buyung mengatakan hendak melunasi hutangnya sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sesampainya di apartemen Dramaga, saksi menginap sekamar dengan saksi Ade Nurman;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib, saat saksi sedang mengobrol dengan saudara Marjuli Efendi dan teman-teman saksi, saudara Marjuli Efendi mengatakan hendak meminjam mobil untuk mengambil uang di atm terdekat, sehingga akhirnya saksi menelpon saksi Ade Nurman untuk meminjam kunci mobil;
- Bahwa mobil dibawa atau disupiri oleh saksi Saepudin als Tapol, sedangkan saksi tetap di apartemen Dramaga;
- Bahwa awalnya saksi merasa ragu untuk meminjamkan mobil milik saksi Ade Nurman tersebut, namun saudara Marjuli Efendi meyakinkan saksi bahwa ia akan bertanggungjawab atas keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa saksi memberikan kunci mobil dan STNK mobil pada saudara Marjuli Efendi alias Buyung;
- Bahwa pada pagi hari, tanggal 10 Januari 2022, saat saksi mengecek keberadaan mobil saksi Ade Nurman yang dipinjam tersebut, ternyata mobil belum kembali sejak dipinjam dan saat mengecek keberadaan teman-teman saksi tersebut, ternyata mereka sudah tidak berada di apartemen dan tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa akibat perbuatan teman-teman saksi tersebut, saksi Ade Nurman mengalami kerugian sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. SAEPUDIN Als TAPOL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 9 Januari 2022, sekira pukul 16.00 Wib, saksi dihubungi oleh saudara Marjuli Efendi als Buyung dan saudara Noviyanto als

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nov untuk menyewa dua unit kamar di apartemen Dramaga Tower yang berlokasi di Kecamatan Ciampea;

- Bahwa saudara Marjuli Efendi alias Buyung, saudara Noviyanto als Nov, saksi Andres Adi Pradinata dan saksi Ade Nurman datang dengan menggunakan mobil honda mobilio warna putih;
- Bahwa sewaktu berada di apartemen, Para Terdakwa datang ke apartemen dan berbicara dengan saudara Marjuli Efendi;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, saksi diajak oleh saudara Marjuli Efendi menemaninya membeli rokok namun dengan menggunakan mobil yang terlebih dahulu dipinjam kepada saksi Andres;
- Bahwa saat dipinjamkan mobil oleh saksi Andres, kunci mobil dan STNK diserahkan oleh saksi Andres langsung pada saudara Marjuli Efendi alias Buyung;
- Bahwa mobil tersebut tidak untuk membeli rokok, akan tetapi diserahkan kepada terdakwa Roy Rifki Arisandi di daerah leuwiliang sekira pukul 01.00 wib;
- Bahwa mobil tersebut diserahkan tanpa BPKB;
- Bahwa mobil tersebut dijual kepada terdakwa Roy Rifki Arisandi tanpa sepengetahuan dari saksi Ade Nurman pemilik mobil tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh bagian sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari hasil penjualan mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Roy Rifki Arisandi:

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa telah menerima penyerahan satu unit mobil honda mobilio warna putih di pinggir jalan di daerah leuwiliang dari saudara Marjuli Efendi als Buyung;
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan harga Rp,25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan telah membayarnya sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saudara Marjuli Efendi alias Buyung;
- Bahwa sebelum membeli mobil tersebut, Terdakwa sudah lebih dahulu melihat mobil yang ditawarkan oleh saudara Marjuli Efendi di apartemen Dramaga tower;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Marjuli Efendi menawarkan mobil tersebut dengan alasan saksi Andres Adi Pradinata membutuhkan uang untuk membayar hutang miliknya;
- Bahwa mobil tersebut akhirnya disimpan di rumah Terdakwa Remby Jayana Arisandi;

Terdakwa Remby Jayana Arisandi

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa Roy Rifki Arisandi telah menerima penyerahan satu unit mobil honda mobilio warna putih di pinggir jalan di daerah leuwiliang dari saudara Marjuli Efendi als Buyung;
- Bahwa Terdakwa Roy Rifki Arisandi membelinya dengan harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan telah membayarnya sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saudara Marjuli Efendi alias Buyung;
- Bahwa sebelum membeli mobil tersebut, Terdakwa Roy Rifki Arisandi dan Terdakwa Remby Jayana Arisandi sudah lebih dahulu melihat mobil yang ditawarkan oleh saudara Marjuli Efendi di apartemen Dramaga tower;
- Bahwa saudara Marjuli Efendi menawarkan mobil tersebut dengan alasan saksi Andres Adi Pradinata membutuhkan uang untuk membayar hutang miliknya;
- Bahwa mobil tersebut akhirnya disimpan di rumah Terdakwa Remby Jayana Arisandi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kendaraan roda empat (KR4) Merk/Tipe: HONDA/ MOBILIO DD41.5 S MT CKD, , Warna: Putih, Tahun 2016, No.Pol: T-1485-MV,
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda empat (KR4) Merk/Tipe: HONDA/ MOBILIO DD41.5 S MT CKD, Warna: Putih, Tahun 2016,
- 1 (satu) buah STNK asli Merk/Tipe: HONDA/ MOBILIO DD41.5 S MT CKD No.Pol: T- 1485-MV.
- 2 (dua) buah kunci kontak asli Merk/Tipe: HONDA/ MOBILIO DD41.5 S MT CKD No. Pol: T-1485-MV.
- 1 (satu) buah handphone Merk: INFINIX,
- 1 (satu) buah handphone Merk: VIVO,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 Sekira Jam. 06.30 WIB, bertempat di Apartemen Dramaga Tower Kp. Cihideung ilir Rt. 003/003 Desa. Cihideung ilir Kec. Ciampea Kab. Bogor saksi Ade Nurman telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Honda Mobilio warna putih dengan nopol T-1485-MV;
- Bahwa sebelum hilang, mobil milik saksi Ade Nurman tersebut telah dipinjam oleh saudara Marjuli Efendi alias Buyung dengan alasan hendak mengambil uang di atm untuk membayar sewa mobil honda mobilio tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa Roy Rifki Arisandi telah menerima penyerahan satu unit mobil honda mobilio warna putih di pinggir jalan di daerah leuwiliang dari saudara Marjuli Efendi als Buyung;
- Bahwa Terdakwa Roy Rifki Arisandi membelinya dengan harga Rp,25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan telah membayarnya sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saudara Marjuli Efendi alias Buyung;
- Bahwa sebelum membeli mobil tersebut, Terdakwa Roy Rifki Arisandi dan Terdakwa Remby Jayana Arisandi sudah lebih dahulu melihat mobil yang ditawarkan oleh saudara Marjuli Efendi di apartemen Dramaga tower;
- Bahwa saudara Marjuli Efendi menawarkan mobil tersebut dengan alasan saksi Andres Adi Pradinata membutuhkan uang untuk membayar hutang miliknya;
- Bahwa mobil tersebut akhirnya disimpan di rumah Terdakwa Remby Jayana Arisandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa”;



2. membeli, menyewa, menukar, menerima, sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengaku, menyimpan ataupun menyembunyikan sesuatu benda yang patut diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah di peroleh karena kejahatan”;
3. unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) dalam hukum pidana disebut sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini Terdakwa I. **ROY RIFKI ARISANDI** dan Terdakwa II. **REMBY JAYANA ARISANDI** oleh Penuntut Umum diajukan ke muka Persidangan sebagai Para Terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar Para Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. “membeli, menyewa, menukar, menerima, sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengaku, menyimpan ataupun menyembunyikan sesuatu benda yang patut diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah di peroleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal ini bersifat alternatif, artinya bila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi maka terbuktilah seluruh unsur kedua ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 10 Januari 2022, Terdakwa I telah membeli 1 (satu) unit honda mobilio warna putih dengan Nopol T-1485-MV dari saudara Majuli Efendi alias Buyung seharga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa disertai dengan BPKB;



Menimbang, bahwa saudara Marjuli Efendi menawarkan mobil Honda Mobilio tersebut dengan alasan saksi Andres Adi Pradinata membutuhkan uang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ingin menjual mobilnya dan saat itu saudara Marjuli Efendi mengajak terdakwa untuk melihat keadaan mobil yang ditawarkan tersebut di apartemen Dramaga Tower yang berlokasi di Kp. Cihideung ilir Rt. 003/003 Desa. Cihideung ilir Kec. Ciampea Kab. Bogor. Bahwa akhirnya Terdakwa Roy Rifki Arisandi mau membeli mobil tersebut dan menerima penyerahan mobil tersebut di pinggir jalan di daerah Leuwiliang sekira pukul 01.00 Wib dan memberikan uang muka sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saudara Marjuli Efendi;

Menimbang, bahwa mobil Honda Mobilio kemudian disimpan di rumah Terdakwa II Remby Jayana Arisandi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Roy Rifki Arisandi yang mau membeli mobil Honda Mobilio warna putih dengan harga dibawah pasaran dan tanpa dilengkapinya dengan surat-surat kepemilikan, maka sudah seharusnya Terdakwa I dapat menduga bila barang yang ia beli bukanlah barang yang sah dikarenakan saat penjualan maupun penyerahan mobil tidak dilakukan oleh saksi Andres Adi Pradinata yang membutuhkan uang melainkan dilakukan oleh saksi Marjuli Efendi alias Buyung dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa I membeli satu unit mobil honda mobilio warna putih dengan harga di bawah pasaran dan tanpa surat-surat kepemilikan tersebut telah memenuhi unsur membeli barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh karena kejahatan inipun telah terpenuhi;

Ad.3. unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan diketahui bila Terdakwa I berperan dalam hal membeli unit mobil yang ditawarkan padanya dari saudara Marjuli Efendi alias Buyung sedangkan peran Terdakwa II adalah membawa mobil honda mobilio warna putih tersebut ke rumahnya untk disimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan peran masing terdakwa dalam hal membeli mobil yang patut diduga diperoleh dari kejahatan dikarenakan saat penyerahan barang bukan dilakukan di waktu dan tempat yang wajar melainkan dilakukan di tengah malam dan di pinggir jalan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda empat (KR4) Merk/Tipe: HONDA/ MOBILIO DD41.5 S MT CKD, , Warna: Putih, Tahun 2016, No.Pol: T-1485-MV, 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda empat (KR4) Merk/Tipe: HONDA/ MOBILIO DD41.5 S MT CKD, Warna: Putih, Tahun 2016, 1 (satu) buah STNK asli Merk/Tipe: HONDA/ MOBILIO DD41.5 S MT CKD No.Pol: T- 1485-MV, 2 (dua) buah kunci kontak asli Merk/Tipe: HONDA/ MOBILIO DD41.5 S MT CKD No. Pol: T-1485-MV adalah merupakan milik saksi Ade Nurman, maka akan dikembalikan padanya, sedangkan 1 (satu) buah handphone Merk: INFINIX, 1 (satu) buah handphone Merk: VIVO adalah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatan mereka;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ROY RIFKI ARISANDI** dan Terdakwa II. **REMBY JAYANA ARISANDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **ROY RIFKI ARISANDI** dan Terdakwa II. **REMBY JAYANA ARISANDI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda empat (KR4) Merk/Tipe: HONDA/ MOBILIO DD41.5 S MT CKD, , Warna: Putih, Tahun 2016, No.Pol: T-1485-MV,
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda empat (KR4) Merk/Tipe: HONDA/ MOBILIO DD41.5 S MT CKD, Warna: Putih, Tahun 2016,
 - 1 (satu) buah STNK asli Merk/Tipe: HONDA/ MOBILIO DD41.5 S MT CKD No.Pol: T- 1485-MV.
 - 2 (dua) buah kunci kontak asli Merk/Tipe: HONDA/ MOBILIO DD41.5 S MT CKD No. Pol: T-1485-MV.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ade Nurman;
- 1 (satu) buah handphone Merk: INFINIX;
- 1 (satu) buah handphone Merk: VIVO;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh kami, Amran S. Herman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Victor Suryadipta,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 408/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. , Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rooy Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nasran Aziz, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui persidangan *virtual teleconference*;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Victor Suryadipta, S.H. Amran S. Herman, S.H., M.H.

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rooy Saragih, S.H., M.H.